

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/25/3707

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – זכאות תג נכה לצמיתות), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף ג1 1. בחוק חניה לנכים, התשנ"ד–1993¹, אחרי סעיף 1ב יבוא :

"תג נכה לצמיתות ג1. אדם יהיה זכאי להחזיק בתג נכה לצמיתות, אם רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין או רופא שהוסמך לפי סעיף 1א אישר לגביו כי הוא אחד מאלה :

(1) נכה קטוע גפה תחתונה אחת לפחות ;

(2) אדם עם עיוורון כהגדרתו בחוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה, התשנ"ג–1993² ;

(3) נכה כפי שקבע שר התחבורה והבטיחות בדרכים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת."

דבר ה ס בר

בנציבות תלונות הציבור התקבלו תלונות רבות של נכים שביקשו לקבל תג חניה לנכה לצמיתות. המתלוננים טענו כי הם סובלים ממגבלות בריאותיות כרוניות שאין סיכוי שיחלימו מהן, אולם משרד התחבורה מאשר להם תג נכה לתקופות קצובות של מספר שנים בלבד שבסיומן הם נדרשים להוכיח בכל פעם מחדש את זכאותם לקבלת התג.

בין הפונים היו אדם קטוע רגל, אדם הסובל ממחלת ריאות מתקדמת שבגינה הוא אינו יכול להתהלך יותר ממספר צעדים, ועוד.

¹ ס"ח התשנ"ד מס' 1441 עמ' 28
² ס"ח התשנ"ג מס' 1410 עמ' 48

מבירור שערכה נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, נמצא כי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לא קבע אמות מידה למתן תגי נכה לצמיתות, וכי בקשות לקבלת תג נכה לצמיתות נבחנות על ידי רופאים שונים של אגף הרישוי במשרד, כאשר כל רופא מחליט, ללא אמות מידה אחידות, בהתאם לשיקול דעתו הרפואי.

לפיכך, מוצע לקבוע כי אדם קטוע גפה תחתונה אחת לפחות, אדם עם עיוורון או כל אדם עם נכות אחרת כפי שיקבע שר התחבורה והבטיחות בדרכים בתקנות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יהיה זכאי לתג נכה לצמיתות ללא צורך בחידוש התג מדי שנה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בתמוז התשפ"ג (10.07.2023)